МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 04 дугаар сарын 12 № 04/22 Улаанбаатар хот

"ХААН БАНК" ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Р.МӨНХТУЯА ТАНАА

Америкийн Нэгдсэн Улсад оршин сууж буй Монгол Улсын иргэн Ж.Номин-Эрдэнээс "ХААН Банк гадаадад амьдарч буй Монгол Улсын иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэхдээ найдвартүй цахим шуудангийн хаягаар хувийн мэдээллээ дамжуулахыг шаардаж байна. Би шаардсан мэдээллийг илүү найдвартай сувгаар гаргаж өгөх санал гаргасан боловч зөвхөн өөрсдийн тогтоосон сувгаар мэдээлэл дамжуулахгүй бол үйлчилгээ үзүүлэх боломжгүй гэж тулгаж, миний хувийн мэдээлэл алдагдах, хувийн нууцаа хамгаалуулах эрх зөрчигдөх эрсдэл үүсгэсэн" гэх гомдлыг Комисст гаргажээ.

Гомдлын дагуу гомдол гаргагч, иргэн Ж.Номин-Эрдэнээс нэмэлт тайлбар, баримтыг гаргуулж, 2023 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр "Хаан банк" ХХК-ийн хуулийн зөвлөх О.Мөнгөнчимэг, Харилцагчийн үйлчилгээний төвийн ахлах ажилтан Б.Ариунсайхан нараас тайлбар авч, дараах нөхцөл байдлыг тогтоолоо. Үүнд:

1. 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр иргэн Ж.Номин-Эрдэнэ интернэт банкны үйлчилгээнд шинэ төхөөрөмжөөс нэвтрэх код авах зорилгоор танай банканд бүртгэлтэй jnomin@gmail.com цахим хаягаас help@khanbank.com цахим хаягт анх ханджээ. Баталгаажуулах код авахын тулд гараар бичсэн хувийн өргөдлийг иргэний үнэмлэх эсхүл гадаад паспортыг нүүрнийхээ хажууд барьсан, сарнилт, гялбаагүй, тод уншигдахуйц гэрэл зургийн хамт (бусад техникийн шаардлага мөн тавигдсан) help@khanbank.com хаяг руу явуулах шаардлага тавигддаг байна. Иргэн Ж.Номин-Эрдэнэ эдгээр шаардлагыг биелүүлж, хувийн мэдээллийг банканд явуулахад ямар нэг татгалзах зүйл байхгүй боловч мэдээллийг дамжуулах сувгийг найдвар муутай гэж үзжээ. Тэрээр help@khanbank.com цахим хаягт шууд явуулахаас илүү найдвартай гэж үзсэн гурван төрлийн мэдээлэл дамжуулах хэлбэрийг санал болгожээ. Үүнд, 1/ Монгол Улсад байх хугацаандаа шаардсан мэдээллийг Хаан банкны салбарт өөрийн биеэр гаргаж өгөх; 2/ Нууц үгээр хамгаалагдсан Google Drive-т мэдээллийг байршуулж, мэдээлэлд хандах нууц үгийг банкны ажилтанд өгөх; 3/ Шифрлэгдсэн (encrypted) буюу нууц үгээр хамгаалагдсан PDF хэлбэрээр мэдээллийг дамжуулах.

2. Хаан банкны ажилтан гомдол гаргагч, иргэн Ж.Номин-Эрдэнийн санал болгосон мэдээлэл дамжуулах арга замын алийг ч хүлээн авах боломжгүй, зөвхөн шаардсан арга замаар мэдээллийг хүлээн авсан нөхцөлд банк үйлчилгээ үзүүлнэ гэжээ. Иргэн Ж.Номин-Эрдэнэ бүртгүүлэхийг хүссэн төхөөрөмжөөс интернэт банкны үйлчилгээг авч чадаагүй байна.

3. Ж.Номин-Эрдэнэ нь хүний хувийн мэдээллийн асуудлаар судалгаа хийдэг, АНУ-д байнга оршин суудаг хуульчийн хувьд Гүүгл компанийн gmail.com цахим шуудангаар хувийн мэдээллийг дамжуулах эрсдэлтэй, ингэж дамжуулсан мэдээлэл гуравдагч этгээдэд алдагдаж байсан тохиолдол, эрсдэлийг мэдэх тухайгаа Комисст тайлбарлажээ. Хувийн мэдээллийг нь help@khanbank.com цахим хаяг руу шууд илгээхэд үүсэх техникийн эрсдэлийг Комисс эцэслэн тогтоох боломжгүй боловч гомдол гаргагч, иргэн Ж.Номин-Эрдэнийн хувийн мэдээллээ

дамжуулахыг санал болгосон арга замууд нь help@khanbank.com цахим хаяг уруу мэдээлэл шууд илгээхээс илүү баталгаа бүрдүүлж байна. Хаан банкны шаардсан мэдээлэл нь иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт зэрэг хувийн тодорхойлогчоос гадна нүүр царай бүхий гэрэл зураг, гарын үсэг, дансны дугаар зэрэг хүний эмзэг мэдээлэл байх тул мэдээллийн аюулгүй байдалд анхаарч, илүү найдвартай арга замаар мэдээллээ дамжуулахыг хүссэн нь үйлчлүүлэгчийн зохих ёсны шаардлага, хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах зарчмыг хангаж байна.

4. Гомдолтой холбогдуулан Хаан банкны холбогдох албан тушаалтнуудын Комисст өгсөн тайлбар нь гомдол гаргасан асуудалд шууд хамааралгүй байна. Тэд "Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн дагуу дээрх төрлийн хувийн мэдээллийг шаарддаг. Мөн санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалах зорилготой. Үйлчлүүлэгчийн бүртгэлтэй имэйл хаяг руу код явуулж, мэдээлэл дамжуулдаг" гэжээ. Гомдол гаргасан асуудал нь ямар төрлийн мэдээлэл цуглуулах талаар биш, мэдээлэл дамжуулах арга зам найдвартай эсэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг илүү хангасан өөр арга замаар хувийн мэдээллээ банканд гаргаж өгөх тухай байна. Иргэн Ж.Номин-Эрдэний санал болгосон хувийн мэдээллээ илүү найдвартай байдлаар нууц үгээр хамгаалагдсан Google Drive-аар дамжуулж өгөх, шифрлэгдсэн PDF хэлбэрээр илгээх, эдгээр баримт бичигт нэвтрэх нууц үгийг гар утсаар холбогдон өгөх арга замыг Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2.1-т хориглоогүй байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.2-т "гомдол, мэдээлэл гаргагч, холбогдох иргэнийг дуудан ирүүлэх", мөн зүйлийн 25.1.4-т "шаардлагатай нотлох баримт, албан бичиг, мэдээллийг байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээдээс үнэ төлбөргүй гаргуулан авах, газар дээр нь танилцах эрхтэй", 25.1.7-д "хуульд заасан журмын дагуу төрийн болон албаны, байгууллагын болон хувь хүний нууцтай саадгүй, даруй танилцах", Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2-т "мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах, хамгаалах үйл ажиллагааны явцад энэ хуулиар хамгаалагдсан хүний эрх, эрх чөлөөнд халдсан, эсхүл халдаж болзошгүй нөхцөл бүрдүүлсэн гэж үзвэл энэ талаар ирүүлсэн гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаж, шийдвэрлэх, эсхүл өөрийн санаачилгаар шалгаж, шийдвэрлэх, уг асуудлаар холбогдох байгууллагад шаардлага, зөвлөмж хүргүүлэх" гэж заасны дагуу бүрэн эрхийн хүрээнд гомдлыг шалгах, зөвлөмж боловсруулах зорилгоор гадаад улсад оршин сууж буй харилцагчийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, хадгалах, цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой дотоод журам, харилцагчийн хувийн мэдээллийг ашиглах талаар банкны ажилтнуудад өгдөг зааварчилгаа, Хаан банкны онлайн үйлчилгээний гэрээ, хүний хувийн мэдээллийг цуглуулахтай холбоотой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1, 20 дугаар зүйлийн 20.1.1-т заасан журмууд зэрэг баримт бичгийг 2023 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөрт багтаан Комисст ирүүлэх албан хүсэлтийг танай банканд тавьсан боловч ирүүлээгүй байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь хэсэгт "...Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална", Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлд "Хэний ч... захидал харилцааных нь нууцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно" гэж зааж, халдашгүй чөлөөтэй байх, хувийн орон зай, хувийн нууц, хувийн мэдээллээ хамгаалуулах хүний эрхийг баталгаажуулсан. Хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах харилцааг зохицуулах зорилгоор Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг Улсын Их Хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр баталж, 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн.

Тус хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.11-т "хүний хувийн мэдээлэл гэж хүний эмзэг мэдээлэл болон хүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, төрсөн газар, оршин суугаа газрын хаяг, байршил, иргэний бүртгэлийн дугаар, хөрөнгө, боловсрол, гишүүнчлэл, цахим тодорхойлогч, хүнийг шууд болон шууд бусаар тодорхойлох, эсхүл тодорхойлох боломжтой бусад мэдээллийг", 4.1.12-т "хүний эмзэг мэдээлэл гэж хүний үндэс, угсаа, шашин шүтлэг, итгэл үнэмшил, эрүүл мэнд, захидал харилцаа, генетик болон биометрик мэдээлэл, тоон гарын үсгийн хувийн түлхүүр, ял

эдэлж байгаа болон ял эдэлсэн эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, бэлгийн харьцааны талаарх мэдээллийг" гэж тодорхойлжээ.

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.8-д заасны дагуу "Хаан банк" ХХК нь иргэн Ж.Номин-Эрдэнэтэй байгуулсан гэрээний харилцаанд мэдээлэл хариуцагч болно.

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1-т "хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихгүй байх", 5.1.2-т "хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх", 5.1.4-т "мэдээллийг хуульд заасан үндэслэлээр, эсхүл мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу цуглуулах, боловсруулах, ашиглах" зарчмуудыг мөрдөхөөр заасан. Мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.3-т "мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авахдаа энэ хуулийн 8.2-т заасан мэдээллээр хангах, мэдээлэл цуглуулж байгаа зорилго, үндэслэлийг мэдээллийн эзэнд ойлгомжтой, тодорхой тайлбарлах", 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт "хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам баталж, мөрдүүлэх", "мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах талаар мэдээллийн эзэн, хуульд заасан тохиолдолд эрх бүхий байгууллага, гуравдагч этгээдийн өмнө хариуцлага хүлээх" зэрэг мэдээлэл хариуцагчийн үүргийг тодорхойлсон. Уг хуулийн 24 дүгээр зүйлд хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих тус Комиссын бүрэн эрхийг хуульчилсан болно.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2, 24.1.3-т заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж болзошгүй нөхцөлийг арилгуулахаар дараах арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна. Үүнд:

1. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг илүү хангасан арга зам, хэлбэрээр хувийн мэдээллээ дамжуулах боломжоор иргэн Ж.Номин-Эрдэнийг хангах, ийм нөхцөлийг банкны салбарт биеэр хүрэлцэн ирэх боломжгүй бусад үйлчлүүлэгчид бүрдүүлэх.

2. Банкны салбарт биеэр хүрэлцэн очих боломжгүй үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг цахимаар хүлээн авах үйл ажиллагаа, хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, хадгалахтай холбоотой дотоод журмыг хянан үзэж, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах нөхцөлөө сайжруулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх танилцуулгыг баримтын хамт 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагч Ж.Номин-Эрдэнэд.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА